# مِنهاجُ الأنامِ

## فِي شَرحِ بُلُوغِ المَرَام

### كتاب الصَّوم

تأليف

عبد الرحمن حسن فارح

غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ

مكتبة القرطاس

# مِنهاجُ الأنام

## فِي شَرحِ بُلُوغِ المَرام

### كتاب الصَّوم

تأليف

عبد الرحمن حسن فارح

غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ

مكتبة القرطاس

**عنوان الكتاب :** منهاج الأنام في شرح بلوغ المرام

**تأليف :** عبد الرحمن حسن فارح

**عدد الصفحات :** ١٠٣

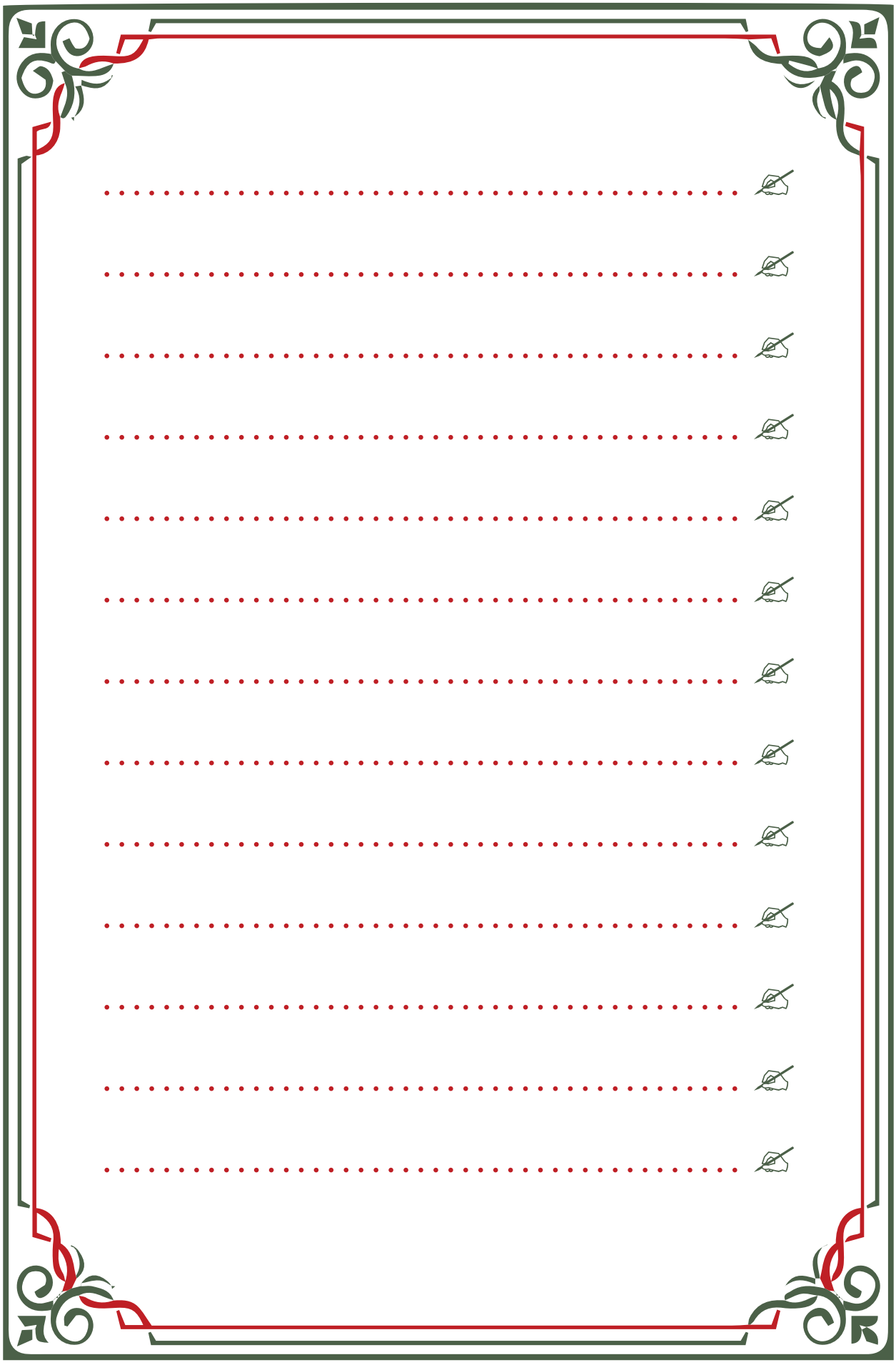
**الإصدار :** الأول

**الناشر :** مكتبة القرطاس

**تاريخ النشر :** ١٤٤٧ هـ




بسم الله الرحمن الرحيم





## المقدمة

الحمدُ للهِ الّذي هدانا لهذا الدّين، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

والحمدُ للهِ الّذي لا يؤدّي شكرَ نعمةٍ من نعمه إلا بنعمةٍ منه، توجبُ على مؤدّي ماضي نعمه بأدائها نعمةً حادثةً يجب عليه شكرُه بها.

والصّلاةُ والسّلامُ على نبيّ الله ومصطفاه محمد بن عبد الله، معلّمِ الناس الخيرَ والهدى، الذي حمل أمانةَ البلاغ عن ربّه فأدّى الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح للأمّة حتى أتاه اليقين من ربّه؛ فصلواتُ الله وسلامُه عليه كلّما ذكره الذّاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين.

**أمّا بعدُ**: فإنّ من أعظم مهمّات طالب العلم أن يعتني بسُنّة النبي ﷺ حفظًا وفهمًا، وأن يعمل بها عملًا صادقًا؛ لأنّ هذا الاعتناء من فروض العلم وواجباته اللازمة، لا من نوافله المستحبّة.

وإنّ إعمال النظر في السُنّة النبويّة مع إدامة التأمّل فيها سببٌ لتحصيل

الفقه، ومورِدٌ للهداية والرّشاد.

وخاصةً أحاديث الأحكام التي عليها مدار استنباط أحكام الفقه، مع ربطها ربطًا محكمًا بالفروع الفقهيّة المجرّدة؛ ليظهر أثر السُنّة في بناء الأحكام وتنزيلها.

وكان من عيون الكتب المؤلَّفة في هذا السياق كتابُ «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتابٌ جمع فيه مؤلّفه الأحاديثَ التي استدلّ بها الشافعيّة في مسائل الفقه، فجاء جامعًا لأصول الاستدلال الحديثي في الأحكام.

ولم يحظَ هذا الكتاب بشرحٍ مذهبيٍّ يليق بمكانته العلميّة؛ ذلك أنّ من تولّى شرحه لم يلتزم بمنهجٍ مذهبيٍّ معتبر، وإنّما سلك في شرحه أحد منهجين معروفين: إمّا المنهج المقارن، وإمّا المنهج الحديثي. وقصدتُ في هذا الشرح إبراز فقه الشافعيّة وبيان منهجهم في استنباط الأحكام الشرعيّة من الأحاديث النبويّة، على وجهٍ يُظهر دقّة استدلالهم وحُسن تنزيلهم للنصوص على الفروع الفقهيّة.

كما قصدتُ أن يُقرأ «بلوغ المرام» مع متن «المنهاج» أو «المنهج»

قراءةً متلازمةً متكاملة، فتقوم بينهما صلةٌ قريبةٌ وآزِرة، ويتهيّأ بذلك سبيل النبوغ لطالب العلم.

وقد سمّيتُ هذا الشرح «منهاج الأنام في شرح بلوغ المرام».

**ومنهجي في هذا الشرح:**

١-أذكر غريب الحديث، وبيان معاني ألفاظه المحتاجة إلى إيضاح.

٢- أذكر من خرَّج الحديث، وبيان سنده، مع الحكم عليه من جهة الصحّة والضعف إن كان في غير الصّحيحين.

٣- أذكر أبرز المسائل الفقهيّة المستنبطة من الحديث، مع بيان رأي المعتمد عند الشافعيّة فيها؛ فإن كانت بعض روايات الأحاديث ممّا يُعارض المذهب، أُبيّن طريقة الشافعيّة في توجيه تلك الروايات.

٤- الحرص في الصنعة الفقهيّة على الرجوع إلى كتب الشافعيّة التي تُحرِّر المذهب وتُعتمَد في نقله، مع الالتزام بعزو كلّ مسألة إلى مصادرها من كتب المذهب، إلّا ما كان ظاهرًا لا يخفى، والتحرّي في الاعتماد على الكتب المعتمدة، كـ«تحفة المحتاج» لابن حجر، و«مغني المحتاج» للشربيني، و«المجموع» للنووي، و«شرح المنهج»، و«أسنى المطالب

في شرح روض الطالب» للأنصاري، و«حاشية البجيرمي» وغيرها.



# كتابُ الصّيام

الصّيام لغةً: الإمساكُ والكفُّ، قال الله عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، وصومها إمساكُها عن الكلام.

وشرعًا: إمساكٌ عن المفطر على وجهٍ مخصوصٍ.(١)

والصّومُ مشروعٌ بدلالةِ القرآن، والسُّنّة، والإجماع.

فمن الكتاب قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وأمّا السُّنّةُ فالأحاديثُ كثيرةٌ، ومنها حديثُ ابنِ عمر المشهور.

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ١٤٠).

والإجماعُ منعقدٌ على مشروعيّة الصّيام[١]، وفُرِضَ في شعبانَ في السّنةِ الثّانيةِ من الهجرة.

وللصّومِ فوائدٌ ومقاصدٌ ومنها: رفعُ الدّرجات، وتكفيرُ الخطيئات، وكسرُ الشّهوات، وتكثيرُ الصّدقات وتوفيرُ الطّاعاتِ، وشكرُ عالم الخفيّاتِ، والانزجارُ عن خواطرِ المعاصي والمخالفات.[٢]

(١) مراتب الإجماع صـ(٣٩)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢٢٦).

(٢) مقاصد الصّوم للعز ابن عبد السلام صـ(١٠)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينِ إلا رجلٌ كان يصوم صوماً؛ فليصمه» متفق عليه».

❁ تخريجُ الحديث:

أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب «لا يُتقدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين»(١) ومسلم، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة ﷺ، به مرفوعاً، وهذا لفظ مسلم.

❁ غريبُ الحديث:

قوله: «لا تتقدّموا» بفتح التاء، وأصله: لا تتقدّموا، حُذفت إحدى التاءين تخفيفًا، ورُوي: لا تقدّموا بضم التاء وكسر الدال؛ أي: لا تُسَبِّقوا لرمضان، بحيثُ تصومون قبلَ أن يدخل صومه.

قوله: «رمضانَ»، وهو الشّهرُ المعروفُ، وسُمّي رمضان من الرمض، وهو شدة الحر.

---

(١) أخرجه البخاري رقم (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)

ولا يُكره قولُ رمضان دون الشهر على الأصح، وما نقله أكثرُ الأصحاب من كراهته لحديثٍ ورد فيه، ضعّفه البيهقي وغيره (١).

❁ الصّنعةُ الفقهيةُ:

١-استدلّ الشّافعية به على النّهي عن تقدُّم رمضانَ بيومٍ أو يومين، وهو على التّحريم عندهم، إلا من كانَ له وِردٌ من الصّوم، سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يومًا معيّنًا كالاثنين والخميس، أو يصوم يومًا ويفطر، وقيس الباقي، كمن عليه قضاءٌ أو نذرٌ أو غيره، بجامع السّبب.

❁ ❁

(١) مغني المحتاج ٢/ ١٤١

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ».

❁ تخريج الحديث:

أخرجهُ البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم(١)، ووصلهُ الخمسةُ كلُّهم من طريق عمرو بن قيس المُلايي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يُشكُّ فيه، فأُتي بشاةٍ مَصْلِيَّة، فتنحَّى بعضُ القوم، فقال عمار رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ».

وصحَّح إسناده الترمذيُّ، والدارقطني، والبيهقي، وابن حجر (٢).

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- يومُ الشكّ عند الشافعية: هو يوم الثلاثينَ من شعبانَ إذا تحدّثَ

(١) أخرجه البخاريُّ معلقاً (٣/ ٢٧)

(٢) سنن الترمذي ٣/ ٦١، سنن الدارقطني ٣/ ٩٩، معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٩)، تغليق التعليق (٣/ ١٤١).

النّاسُ برؤيته، أو شهِد بها صبيانٌ، أو عبيدٌ، أو فسقةٌ.(١) وليسَ إطباقُ الغَيمِ بشكٍّ.

٢- استدلَّ الشّافعيةُ به على تحريم صوم يوم الشّك، ويحرمُ صومه لسببين: كونه يومَ شكٍّ، وكونه بعد النّصف من شعبان (٢)

(١) منهاج الطّالبين صـ(٢٣٤).

(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٦٥٠).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ- يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ(١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ»(٢)

وَلِلبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ»(٣)

وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﷺ- «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»(٤)

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ الشافعية به في ما تثبت به هلال رمضان؛ وأنه يثبتُ بأحد أمرين (٥):

---

(١) أخرجه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٠٨٠).

(٣) أخرجه البخاري (١٩٠٧).

(٤) أخرجه البخاري (١٩٠٩).

(٥) وخلاصة ما يثبت به رمضان ويجب صومه على العموم بأحد خمسة أمور:

-رؤيةُ الهلال، والرؤيةُ المعتبرة هي بعد الغروب.

- إكمالُ شعبان ثلاثين ليلةً.

وقد أفهم الاقتصارُ على هذين السّببين عدمَ الوجوب بغيرهما، كإخبار المنجّم والحاسب، بل لا يجوز لغيرهما، ويجوز لهما العملُ بمقتضى ذلك، ولا يُجزِئُهما عن فرضهما (١).

٢- فسّرَ أئمةُ المذهب «**اقدُروا له**» أي تمامَ العدد ثلاثين يومًا. قال أهلُ اللغة: يُقال قدَرْتُ الشيءَ بتخفيف الدال أقدِره بضمها وكسرها، وقدَّرته بتشديدها، وأقدَرته بمعنى واحد، وهو من التقدير (٢).

واحتجّوا بهذه الرّوايات، وكلُّها صحيحةٌ صريحةٌ، فأكملوا العِدّة

---

١- إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا بحكم القاضي أو بالتواتر.

٢- حكم القاضي بشهادة عدل واحد أو أكثر برؤية هلال رمضان.

٣- حكم القاضي بعلمه برؤية الهلال.

٤- خبر التواتر أو الاستفاضة عن رؤية عدد التواتر الهلال.

٥- خبر التواتر أو الاستفاضة عن حكم القاضي.

راجع: التّنبيهات الحِسان في ثبوت رمضان صـ: ٧لشيخنا النّفاع د. حسن معلم داوود.

(١) حاشية عميرة (٢/ ٧٨).

(٢) . المجموع للنووي (٦/ ٢٧٠).

ثلاثين، وهي مفسِّرةٌ لرواية «فاقدِروا له» المطلَقة.



وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قال: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

❁ تخريجُ الحديث:

الحديثُ أخرجهُ الدّارمي، وأبو داود، وابن حبان، والطّبراني في الأوسط، والدّارقطني، والحاكم، والبيهقي(١)، من طريق عبدِ الله بن وهب، عن يحيى بن عبدِ الله، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع مولى عمر، عن ابن عمر.

وإسناده صحيح؛ رجاله ثقات، ويحيى بن عبدِ الله وثّقه الدارقطني.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- استدلّ الشافعيةُ به على ثبوتِ هلال رمضان بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ للاحتياط للصوم، ومحلُّ ثبوته بعدلٍ إنما هو في الصّوم وتوابعه؛

(١) أخرجه الدّارمي (١٦٩١)، وأبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧) والطبراني في الأوسط (٣٨٧٧) والدارقطني (٣/ ١٥٦)، والحاكم (١/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢١٢).

كالتراويح والاعتكاف، دون نحو طلاقٍ وأجلٍ عُلّق به [١].

٢- المذهبُ: أنَّ ترائي هلال رمضانَ من فروض الكفايات، وكذلك بقيةُ الأهلةِ؛ لما يترتّب عليها من الأحكام[٢] وإن كانت صيغةُ الحديث صيغةَ خبرٍ.



(١) نهاية المحتاج (٣/ ٥٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٤١).

(٢) حاشيةُ البجيرمي على شرح المنهج (٢/ ٦٧).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

❁ تخريجُ الحديث:

الحديث أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي[1] وغيرهم، من رواية سماك عن عكرمة وقد اختلف عليها في الوصل والإرسال، وصوّب الترمذي والنسائي الإرسال لكن يشهدُ له الحديث السابق، والحديث لم يخرّجه الإمام أحمد، فليس كما قال الحافظ.

❁ الصنعةُ الفقهية:

استدلَّ الشّافعيةُ به على الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ في هلال رمضانَ كما سبقَ، أمّا خروجُ الشهرِ فلا بدَّ من شاهدين عدلين، ولا يُكتفى بشاهدٍ

(١) أخرجهُ أبو داود (٢٣٤٠) وابن ماجة (١٦٥٢) والترمذي (٦٩١) والنسائي (٤/ ١٣١).

واحدٍ، وهو محلُّ إجماعٍ عند الفقهاء.



وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ»

❁ تخريجُ الحديث:

أخرجه الخمسةُ[1] ولا يصحُّ مرفوعاً والصّواب وقفه وذهب ذلك أحمد، والبخاري، وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني، لكن تشهد له النصوص العامة كحديث «إنما الأعمال بالنيات».

❁ الصنعةُ الفقهية:

١ - استدلّ الشافعيةُ به في أنّ النيةَ شرطٌ للصوم، وأنه لا يصحُّ صومه إذا صام بلا نيّةٍ.

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٨)، وأبو داود ٢٤٥٤، وابن ماجه (١٧٠٠) والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٤/ ١٩٦).

٢- الأصلُ في النفي في قوله: «من لم يُبيّت الصّيام» حملوه على نفي الحقيقةِ لا الكمال، إلاّ لدليل(١).

٣-استدلّوا به أيضًا على وجوب التّبييت في النية، أي: إيقاعها ليلًا فيما بين غروب الشّمس وطلوع الفجر.

٤- واستدلّوا به أنّه يُشترطُ التّبييتُ لكلِّ يومٍ؛ لأنّه عبادةٌ مستقلّةٌ.

٥- والمذهبُ أنّه لا يضرُّ الأكلُ والجماعُ بعدها ما دام الليلُ باقيًا؛ لأنّه لم يتلبّس بالعبادةِ(٢).

(١) نهاية المحتاج (٣/ ٦٠٧).

(٢) حاشية القليوبي (٢/ ٨٣).

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»؟ قُلنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلَّ الشافعيةُ به أنّه لا يُشترطُ تبييتُ نيّةِ صومِ النّفل، بل يصحّ في النهار، بقوله ﷺ: «فإني إذاً صائمٌ».

٢-واستدلّوا به أنّه يُشترطُ حصولُ شرطِ الصّوم من أوّل النهار، وذلك بأن لا يقع في شيءٍ من المفطّرات، بقوله ﷺ: «فلقد أصبحتُ صائمًا».

٣-واستدلّوا به أيضًا أن تأتيَ نيّةُ صومِ النّفل قبل الزّوال، لما وردَ من

(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٩).

رواية الدّارقطني[١]: «هل عندكم من غداءٍ؟ قالت: لا، قال: فإني إذاً أصوم»، إذ الغداءُ بفتح الغين اسمٌ لما يُؤكل قبل الزّوال، والعشاءُ اسمٌ لما يُؤكل بعده.

٤-وفي المذهبِ يُكره قطعُ نفلٍ غيرِ نسكٍ بلا عذرٍ، أمّا بعذرٍ كمساعدةِ ضعيفٍ في الأكل إذا عزَّ عليه امتناعُ مضيفه منه، أو عكسه، فلا يُكره[٢] له، لخبر: «الصائمُ المتطوّعُ أميرُ نفسِه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر»، رواه الحاكم، وقال: صحيحُ الإسناد.



(١) أخرجه الدارقطني ص:(٤٩٩) وقال هذا إسنادٌ صحيح، قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٣٤) وهذه الرواية مطابقة لما أورده الرافعي، لأجل لفظة الغذاء فيها وهي موضع الشاهدز

(٢) فتح الوهاب شرح منهج الطّلاب ص: (١/ ٥٥٥).

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «قَالَ اللهُ - عز وجل -: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا»

❁ تخريجُ الحديث:

حديث أبي هريرة تفرّبه به الترمذي عن الستة، وأخرجه أحمد من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ففي إسناده قرة بن عبد الرحمن والجمهور على تضعيفه، قال عنه أحمد: منكر الحديث جدا.(٢)

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٤٧) ومسلم (٣/ ١٣١) وابن ماجه (١٦٩٧) والترمذي (٦٩٩) النسائي في الكبرى (٣٢٩٨) والبيهقي (٤/ ٢٣٧).

(٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧/ ١٣٢).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ الشّافعيةُ به استحبابَ تعجيلِ الفِطر، بشرطِ تيقّنِ الغروب.

٢- حكمةَ تعجيلِ الفطر في المذهب هو التّباعدُ عن التّلبّسِ بالصّوم في غيرِ زمنه(١)

وفي ذلك تحصلُ مخالفةُ اليهودِ والنّصارى؛ فعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنّ النّبيَّ ﷺ قال: «لا يزالُ الدّينُ ظاهرًا ما عجّلَ النّاسُ الفطرَ؛ لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يؤخّرون» (٢).

❁ ❁

(١) حاشية البجيرمي على المنهج (٢/ ٧٩).

(٢) أخرجه النّسائي في الكبرى (٣٢٩٩) وأبو داود (٢٣٥٣)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

قوله ﷺ «تسحّروا» السُّحور بضم السين الفعل الحاصل من الصائم من أُكل وبالفتح اسم لما يؤكل آخر الليل.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- استدلَّ الشافعيةُ به على استحبابِ السَّحور؛ ومحلُّ استحبابه إذا رجا به منفعةً ولم يَخَشَ به ضررًا (٢).

٢- وقتُ السَّحورِ عند الشافعيةِ ما بين نصفِ اللَّيل إلى طلوعِ الفجرِ.

٣- وحكمتُه التَّقوِّي على العبادةِ والنَّشاطِ فيها.

❁ ❁

(١) والبخاري (٣/ ٣٧) (١٩٢٣)، ومسلم (٣/ ١٣) (١٠٩٥) (٤٥)، وابن ماجه (١٦٩٢)، والترمذي (٧٠٨).

(٢) حاشية البجيرمي على المنهج (٢/ ٧٨).

وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ

❁ تخريجُ الحديث:

أخرجه الخمسةُ من طريق عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صليع، عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي ﷺ مرفوعاً.

إسناده ضعيف لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين

وللحديث له شواهدٌ آخر، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم(١)

(١) أخرجه: أحمد (٤/ ١٧)، وأبو داود (٢٣٥٥)، وابن ماجه (١٦٩٩)، والترمذي (٦٥٨)، والنسائي في الكبرى (٣٣٠٥)، وابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (٣٥١٤)، والحاكم (١/ ٤٣١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٨).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١- استدلَّ الشافعيةُ به في استحبابِ الإفطارِ على التّمر، والأفضلُ أن يكون رُطبًا، ووِترًا(١).

٢- من لم يجد تمرًا فيُستحبُّ أن يُفطر على ماءٍ، وكونُه من زمزمَ أولى، وبعدَ الماءِ الحلو: وهو ما لم تمسَّهُ النّارُ، كالزّبيبِ واللّبنِ والعسلِ؛ واللّبنُ أفضلُ من العسل(٢).

❁ ❁

(١) نظمَ بعضهم: **فمن رطب فالبسر فالتّمر زمزمُ فماء حلو ثم حلوى لك الفطر**

(٢) حاشية البجيرمي على المنهج (٢/ ٧٨) وحاشية البيجوري على ابن قاسم (١/ ٥٦٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

❁ غريبُ الحديث:

قوله «الوصال» أي: هو وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل.

قوله «كالمنكل لهم» أي: كالمعاقب لهم.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ الشافعيةُ به على النّهي عن الوصال في الصّوم، وحملوا النّهي على التّحريم، وأنّه يجبُ الفطرُ بين الصّومين، فرضًا كان أو نفلًا.

---

(١) أخرجه وأحمد (٢/ ٢٨١)، والبخاري (٣/ ٤٩) (١٩٦٥)، ومسلم ٣/ ١٣٣ (١١٠٣) (٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٥١).

٢- الوصالُ لا يُبطل الصَّوم، سواءٌ حرَّمناه أو كرهناه؛ لأنّ النّهي لا يعودُ إلى ذاتِ الصّوم.(١)

٣- اتّفقت نصوصُ الشافعيِّ والأصحاب على أنّ الوصالَ من خصائص رسولِ الله ﷺ.

٤ -واختلف أصحابُ الشّافعيِّ في تأويل قوله ﷺ: «إني لست كهيئتكم، إني أُطعم وأُسقى» على وجهين :(٢)

**أحدُهما**: أنّ معناه أُعطى قوّةَ الطاعمِ الشارب، وليس المرادُ الأكلَ حقيقةً؛ إذ لو أكلَ حقيقةً لم يبقَ وصال، ولقال: ما أنا مواصل، وهو الوجهُ المعتمد.

**والثاني**: أنّه ﷺ كان يُؤتى بطعامٍ وشرابٍ من الجنّة كرامةً له، لا تُشاركه فيها الأمّة.

✍ **والحكمةُ** من النّهي عن صومِ الوصال أنّه يُورثُ ضعفًا، ويُقاسَى فيه مشقّةً وجهدًا، فربّما أعجزه عن أداءِ فرائضه.

---

(١) المجموع للنووي (٦/ ٣٥٨).

(٢) الحاوي للماوردي (٣/ ٤٧١)، معالمُ السنن للخطابي (٢/ ١٠٧).

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.(١)

❁ غريبُ الحديث:

قوله ﷺ «قول الزور» أي: كل قول مائل عن الحق إلى الباطل.

قوله «والعمل» أي: العمل الزور وهو بكل فعل محرم فيه عدوان على الناس من ظلمٍ وفجور.

قوله «والجهل» أي: هو السَّفَهُ، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- استُدلَّ به على أنّ كمالَ الصّوم وفضيلتَه المطلوبة إنّما يكون بصيانته عن اللغو والكلامِ الرّدِيء.

---

(١) أخرجه: أحمد (٢٤٥٢)، والبخاري (٨/ ٢١) (٦٠٥٧)، وابن ماجه (١٦٨٩)، والترمذي (٧٠٧)، والنسائي في الكبرى (٣٢٣٣). نسب الحافظ الحديث الى أبي داود ولعلّه وهم في ذلك.

٢- وأنّ هذه الأمور لا تُبطل الصّوم، لكن تُفوّت فضيلتَه وثوابَه، وأمّا حديث: «خمسٌ يُفطرن الصائم: الغِيبة، والنميمة، والكذب، والقبلة، واليمينُ الفاجر» (١) فأجاب أصحابُ المذهب بجوابين (٢):

**أحدُهما**: أنّ الحديثَ باطلٌ ولا يصلح للاحتجاج.

**وثانيهما**: أنّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نفسُ الصّوم.



(١) أخرجه الديلمي (٢/ ١٩٧)، رقم ٢٩٧٩)، قال ابن أبى حاتم في العلل (١/ ٢٥٨، رقم ٧٦٦) سمعت أبى يقول: هذا حديث كذب وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث. وقال الزيلعي فى نصب الراية (٢/ ٤٨٣): رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع. والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد الغماري في المغير (ص ٤٤)

(٢) المجموع للنووي (٦/ ٣٥٦).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ(٢)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ المذهب به على كراهة القُبلة لمن حرّكت شهوته كالشابِّ وغيره، وهي كراهة تحريم في المعتمد، لأن فيها تعرُّضاً قوياً لإفساد العبادة.

٢-**معنى القُبلة**: هي كلُّ لمس لشيء من البدن بلا حائلٍ.

٣-أنّ نهي القُبلة دائرٌ مع تحريك الشّهوة الذي يخافُ منه الإمناء أو الجماع، فبهذا الضّابط تعرف الصّور الداخلة والخارجة.

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠)، والبخاري (٣/ ٣٨) (١٩٢٧)، ومسلم (٣/ ١٣٥) (١١٠٦) (٦٥)، وأبو داود (٢٣٨٢)، وابن ماجه (١٦٨٧)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في الكبرى (٣٠٧٢)

(٢) أخرجه أحمد ٦/ ١٣٠، ومسلم ٣/ ١٣٦ (١١٠٦) (٧١)، وأبو داود (٢٣٨٣)، وابن ماجه (١٦٨٣)، والترمذي (٧٢٧).

٤-الأفضل -في المذهب- ترك القُبلة حسماً للباب، ولأنها قد تحرّك، ولأن الصائم يسنُّ له ترك الشّهوات .فائدة: سأل رجل إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بقوله :

**ســـل العالم المكي هل في تزاور وضـــمة مشـــتاق الفؤاد جناح**

فأجابه بقوله:

**فقلت معاذ الله أن يذهب التقى تـلاصـــق أكـبـاد بهـن جـراح**

قال الربيع: فسألت الشافعي كيف أفتى بهذا، فقال: هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان وهو حديث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء فأفتيته بهذه الفتيا اهـ .

ولعل الشافعي غلب على ظنه أن ذلك لا يحرك شهوته[١].

(١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(١)

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّان.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ

## ❁ تخريجُ الحديث:

١-حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أخرجه الخمسةُ الا

(١) البخاري (٣/ ٤٢ - ٤٣) (١٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (٣٢٠٦).

الترمذي، من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس.

وصححه علي المديني، وقال إسحاق بن راهويه: هذا إسنادٌ صحيح تقوم به الحجة، وصححه كذلك أحمد، والبخاري، وابن خزيمة.(١)

٢-حديث أنس بن مالك: أخرجه أبو الحسن الدارقطني والبيهقي، من طريق خالد بن مخلد القَطواني، عن عبد الله بن المثنى، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك.

وقال الدارقطني عن رجاله: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، وقد تعقبه ابن عبد الهادي بكلام نفيس، مفاده أن هذا حديث منكر، شاذ الإسناد، وفي متنه نكارة، لأنه في سنده خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى.(٢)

**❁ الصنعةُ الفقهية:**

١-الأحاديث الثّلاث التي ساقها الإمام ابن حجر رحمه الله تدور في

---

(١) العلل الكبير للترمذي صـ(١٢٢)، صحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٢٧)، صحيح ابن حبان (٨/ ٣٠٢).

(٢) أخرجه الدارقطني:(٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٤/ ٢٨٦).

حكم الحجامة للصائم.

وقد استدلّ المذهبُ به على أنّ الحجامة لا تفطّر الصائم كما هو نصٌّ في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وحديث أنس الأخير.

٢-الأفضلُ في المذهب تركها لأنها تضعّف الصائم وترهقه؛ قال الشافعيُّ -رحمه الله- ولو ترك كان أحب إلي.

٣-حديث شدّاد بن أوس أجاب المذهب عنه بأجوبةٍ عدةٍ منها: -

أ-أنّه منسوخ بحديث ابن عباس؛ ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال «كنا مع النبي ﷺ زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم» وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث بن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم صائم» قال الشافعي وابن عباس إنما صحب النبي ﷺ محرما في حجة الوادع سنة عشرة من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة قال فحديث ابن عباس ناسخ.

قال البيهقي ويدل علي النسح أيضا قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر «ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة» هو حديث صحيح.

ب- حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه.

جـ: أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان.

قال الشافعي وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة لا جمعة لك أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه.

د-أو أن معناه تعرضا للفطر فالمحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقه مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببها؛ وأما الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك هلك فلان وإن كان باقيا سالما وكقوله ﷺ «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» أي تعرض للذبح بغير سكين.

ه- أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما.



وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

## ❁ تخريجُ الحديث:

الحديث من مفردات ابن ماجه، من طريق الزبيدي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.(١)

وإسناده ضعيف فيه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، ضعفه ابن حجر،(٢) قال الترمذي لا يصحُّ في هذا الباب شيء أي في الاكتحال(٣)

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلَّ به المذهب أن الكحل لا يفطّرُ الصائم لكنه خلافُ الأولى لقوة خلاف مالك في الفطر به.(٤)

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٦).

(٢) تلخيص الحبير (٣/ ١٤٠٩).

(٣) سنن الترمذي (٣/ ٩٦).

(٤) اعتمده ابن حجر في التحفة.

٢-العينُ ليست منفذاً للحلقِ فهو كالواصل من المسام، فما استخدمهُ الصائم من العين من أدويةٍ وغيرها فلا تبطل صومه.



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُوَ صَحِيحٌ(٢)

## ❁ تخريجُ الحديث:

رواية الحاكم من طريق أبي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله التاجر، عن أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وإسناده كلهم ثقات كما قال البيهقي(٣)، وصححه ابن حجر.

---

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٥)، والبخاري (٣/ ٤٠) (١٩٣٣)، ومسلم (٣/ ١٦٠) (١١٥٥) (١٧١)، وأبو داود (٢٣٩٨).

(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧٨)، والحاكم (١/ ٤٣٠)، والبيهقي (٤/ ٢٩٩).

(٣) السنن الكبرى (٨/ ٥٠٢).

## ۞ الصنعةُ الفقهية:

١-استدل به على أن الصائم لا يفطر إذا أكل أو شرب ناسياً لقوله ﷺ «فليتمَّ صومه».

٢- ثبت بالنصّ أن الأكل والشرب نسياناً لا يفطّران، وقاس أئمة المذهب عليهما جميع مبطلات الصّوم، فقرروا أن ما كان مبطلا للصّوم كالجماع، لا يبطله إذا وقع نسياناً أو جهلا.

۞ ✕ ۞

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

❁ تخريجُ الحديث:

الحديث أخرجه الخمسة(١) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف، وقد أعله أحمد والبخاري والترمذي.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به الشافعية أن من غلبَ عليه القيء فإنه لا يفطر وإن عاد عليه شيء من قيئه.

٢-أمّا من استدعى القيء وتعمّد الاستقاءة فإنه يبطلُ صومه ولو لم

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (٢٣٨٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١١٧).

يرجع في جوفه شيءٌ.

٣-أنَّ الاستقاءةَ هي المفطِّرةُ بنفسها في المذهب.(١)

٤-أنّ من استقاءَ فعليهِ القضاءُ، ولا كفّارةَ عليه.



(١) تحفة المحتاج (٣/ ٦٢٣).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ»(١)

وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدل به المذهبُ أنه يجوز للمسافرِ سفراً طويلاً مباحاً أن يفطر.

٢-استدلوا به أن المسافر إن تضرّر بالصوم فالفطر أفضل له، وإلا فالصّوم أفضل.

---

(١) أخرجه: خرجه مسلم (٣/ ١٤٢) (١١١٤) (٩٠)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٤/ ١٧٧) وابن حبان (٣٥٤٩).

(٢) أخرجه: مسلم (٣/ ١٤٢).

٣-استدلوا به أن المسافر إذا أصبحَ صائماً ثم سافر[١] فلا يفطرُ تغليباً للحضر؛ لأنه الأصلُ، ولأنه باختياره.



(١) فعلى هذا ينبغي للمسافرِ أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر، فإن فارقَ العمران بعد الفجر فلا فِطر له.

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(١)

وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ(٢)

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

استدلَّ به الشافعية كما مرَّ جواز الفطرِ للمسافر وأن الأفضل له الصومُ إن لم يشقَّ عليه، فعن أبي سعد الخدري كما في صحيح مسلم قال «سافرنا مع رسول الله ﷺ فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض»

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٥) (١١٢١) (١٠٧)، والنسائي (٤/ ١٨٦)، وابن حبان (٣٥٦٧)، والبيهقي (٤/ ٢٤٣).

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٦)، والبخاري (٣/ ٤٣) (١٩٤٣)، ومسلم (٣/ ١٤٤) (١١٢١) (١٠٣)، وأبو داود (٢٤٠٢)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والترمذي (٧١١)، والنسائي (٤/ ١٨٧).

فالأحاديث الواردةُ على أخذ الرخصة حملت الشافعية فيمن يتضرر بالصّوم ويتأذى به.



وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ

❁ تخريجُ الحديث:

الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي، عن وهيب، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وصححه الدّارقطني والحاكم(١) وله طرق منها في صحيح البخاري عن عطاء عن ان عباس أنه قرأ ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ فقال ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً(٢)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-الحديث أشار أنّ المريض مرضا لا يرجى برؤه وكذلك الكبير

(١) أخرجه الدارقطني (٢٣٨٠) والحاكم (١٦٠٧).

(٢) أخرجه البخاري (٤٥٠٥).

الذي يجهده الصّوم، أنَّ لهما أن يفطرا وقد استدل به الشافعية على ذلك وهذا بلا خلاف كما ذكر النووي في المجموع.(١)

٢-المذهبُ أنهما إذا أفطرا فعليهما الفديةُ كلَّ يوم، وهي مدٌّ من طعامٍ جنسُه جنس زكاة الفطر.

٣- ومصرف الفدية الفقراء أو المساكين وكل مد منها منفصل عن غيره، فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف إمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مد إلى مسكين ولا يصرف إلى مسكين من كفارة واحدة مدان لان الكفارة شيء واحد



(١) المجموع (٦/ ٢٥٨).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(١)

وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(٢)

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي(٣)

---

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤١)، والبخاري (٣/ ٤١) (١٩٣٦)، ومسلم (٣/ ١٨٣) (١١١١) (٨١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، وابن ماجه (١٦٧١)، والترمذي (٧٢٤)، والنسائي ٣١٠٤).

(٢) أخرجه: أحمد (٦/ ١٨٤)، والبخاري (٣/ ٣٨) (١٩٢٦)، ومسلم (٣/ ١٣٧) (١١٠٩) (٧٦)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩)، والنسائي (٢٩٤٥).

(٣) أخرجه: مسلم (٣/ ١٣٧) (١١٠٩) (٧٧)، والنسائي (٢٩٧٢).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به الشافعيةُ على حرمة الجماع في نهار رمضان وهو هتك لحرمةِ اليوم.

٢-أنَّ الكفارة خاصة بالجماع فقط دون سواهُ من أكل وشرب.

٣-استدل به على إيجاب الكفارة بالمجامع نهار رمضان عامداً

٤-أنه يجبُ قضاءُ ذلك اليوم فلا يسقط بالكفّارةِ ولا بالتّوبة.

٥-أن الكفارةَ خاصة بالزّوج فلا كفارة على الزوجةِ مطلقاً في المذهب.

٦-يجب الإمساك بقية يومه من جامع نهار رمضان عامداً.

٧-أن هذه الكفارة مرتبةٌ، فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

٨-أن الكفارة لا تسقط بعجز فتجب في ذمّته لما ورد في الحديث «ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ».



وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي(٢)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلَّ به المذهب على صحة صوم من أصبحَ جنباً، وألحقوهُ الحائض والنّفساء إذا انقطعَ دمها قبل الفجرِ.

٢-استدلّوا بِه أنه لا يضر الصّوم الاغتسالُ نهاراً.

٣-خبر البخاري من أصبح جنبا فلا صوم له حمل أصحاب المذهب: على من أصبح مجامعا واستدام الجماع وحمله بعضهم على النسخ واستحسنه بعضُ الأصحاب.(٣)

❁ ❁ ❁

(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٨٤)، والبخاري (٣/ ٣٨) (١٩٢٦)، ومسلم (٣/ ١٣٧) (١١٠٩) (٧٦)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩).

(٢) أخرجه: مسلم (٣/ ١٣٧) (١١٠٩) (٧٧).

(٣) المجموع للنووي (١/ ٤٣٦).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

## الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به المذهب على جواز الصيام عن الغير مطلقاً سواء كان صوم رمضان أم قضاءً.

٢-استدل به على أنه لا يجوز أن يصامَ عن أحد في حياته بلا خلاف سواء كان عاجزا أو قادرا(٢)

٣- استُدلَّ به على أن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يؤدِّهما في حياته، فلا يشرع لوليه أن يقوم بهما عنه بعد موته، كما لا يسقط عنه فرض الصلاة ولا الاعتكاف بإخراج فدية، لكونهما عبادتين بدنيتين محضتين لا تدخل النيابة فيهما (٣).

---

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٦٩)، والبخاري (٣/ ٤٥) (١٩٥٢)، ومسلم (٣/ ١٥٥) (١١٤٧)، وأبو داود (٢٤٠٠)

(٢) المجموع للنووي ٦/ ٣٧١)

(٣) المجموع للنووي (٦/ ٣٨٨).

٤-المذهبُ أن مراد الولي هو: كل قريبٍ[١] لأن الولي مشتق من الولي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل علي خلافه.

٥- من مات وعليه قضاء رمضان، كله أو بعضه، وكان معذورًا في ترك الأداء، واستمر عذره إلى أن أدركه الموت، كمن اتصل به مرض أو سفر أو إغماء، أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء أو حاملًا أو مرضعًا، أو نحو ذلك من الأعذار المانعة من الصيام، فلا يجب على ورثته شيء، ولا يطالب بشيء من تركته، لا صيامًا ولا إطعامًا؛ لعدم تمكنه من القضاء حال حياته.

أما من زال عذره، وتمكن من القضاء، سواء كان فوات الصوم بعذر أو بغير عذر، ثم لم يقضِ حتى مات، فإنه يجب في تركته صيام عنه، أو إخراج مُدٍّ من طعام عن كل يوم [٢]



(١) تحفة المحتاج (٦/ ٦٣٢).

(٢) تحفة المحتاج (٦/ ٦٧٦).



## بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

بوَّب المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في بيان الأيام التي يُستحب فيها الصوم، وقرن بذلك بيان الأيام التي نُهي عن صيامها.

والحكمة من صوم التطوع أنه مكمِّل للفرائض، وجابر لما قد يعتريها من نقص وتقصير، فضلًا عما رتبه الشارع عليه من الأجر الجزيل، والفضل العظيم.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ[1]» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٧)، ومسلم (٣/ ١٦٧) (١١٦٢) (١٩٧)، وأبو داود (٢٤٢٥)، وابن ماجه (١٧١٣) و (١٧٣٠) و (١٧٣٨)، والترمذي (٧٤٩).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به المذهبُ استحباب صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة.

٢-الحاج في عرفة يستحب له الفطرُ وإن لم يضعفه الصّوم عن الدعاء؛ تأسياً به ﷺ، فإنه وقف مفطراً، وتقوياً على الدّعاء، فصومه خلاف الأولى(١)

٣-استدلّ به على استحباب صوم يوم عاشوراء، وهو عاشرُ المحرّم، وشذّ من قال: إنه تاسعه.(٢)

٤- الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد - ﷺ - وعاشوراء يوم موسوي(٣)

٥-استدلَّ به على استحباب صوم الإثنين، وهذا اليوم وقعت له أمورٌ عدةٌ: أنه يوم ولد فيه، وأنه بُعث فيه، وأنزل عليه فيه.

❁ ❁

(١) تحفة المحتاج (٣/ ٧١٠).

(٢) تحفة المحتاج (٣/ ٧١١).

(٣) أسنى المطالب للأنصاري (١/ ٤٣١).

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ[١] » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدل به المذهب على استحباب صوم ستة أيام من شوال.

٢-استدل به أنه يستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه.

٣- من لم يصم رمضان، استُحبَّ له أن يصوم ستًّا من شوال، إلا من تعمَّد الفطر فيه، فإنه يلزمه قضاء ما أفطره فورًا، ولا يتطوع بالصيام قبل أداء القضاء[٢].

---

(١) أخرجه: أحمد (٥/ ٤١٧)، ومسلم (٣/ ١٦٩) (١١٦٤) (٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩).

(٢) تحفة المحتاج (٣/ ٧١٤).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(١)

## الصنعةُ الفقهية:

١-استُدلَّ به على استحباب صوم النفل، وعظيم ثوابه، وأنه من أعظم الأسباب في إبعاد العبد عن نار جهنم.

٢-معنى في سبيل الله الأكثر استعماله في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت والأول أقرب ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء(٢)

(١) أحمد (٣/ ٢٦)، والبخاري (٤/ ٣١ - ٣٢) (٢٨٤٠)، ومسلم (٣/ ١٥٩) (١١٥٣) (١٦٧)، وابن ماجه (١٧١٧)، والترمذي (١٦٢٣)، والنسائي (٤/ ١٧٣).

(٢) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(١)

## الصنعةُ الفقهية:

١-استدل المذهب به على استحباب صوم شهر شعبان والإكثار به.

٢-استدل فيه أنه ﷺ لم يستكمل شهرا غير رمضان لئلا يظن وجوبه(٢).

٣- ذكر النبي ﷺ حكمة الإكثار من الصيام في شهر شعبان فبيّن أنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، ويغفل كثير من الناس عنه..

---

(١)أخرجه: أحمد (٦/ ١٠٧)، والبخاري (٣/ ٥٠) (١٩٦٩)، ومسلم (٣/ ١٦٠) (١١٥٦) (١٧٥)، وأبو داود (٢٤٣٤)، وابن ماجه (١٧١٠)، والترمذي (٧٦٨).

(٢) أسنى المطالب (١/ ٤٣٣).

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

❁ تخريج الحديث:

أخرجه الترمذيُ والنسائي من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر رضي الله عنه، مرفوعاً.

وفيه يحيى بن سام وقد تكلم فيه، قال ابن حجر مقبولٌ

فالحديث حسّنه الترمذي وله شواهد وقد صححه ابن حبان كما ذكره المؤلف.

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ المذهب به على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

٢-هذه الثّلاث حددها أصحاب المذهبِ، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويسمى أيام البيض لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها.

❁ ❁

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١)

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ»(٢)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلَّ المذهبُ به على أنه يحرم للمرأةِ أن تصومَ وزوجها حاضرٌ إلا بإذن.

٢-أنَّ المراد بالصّوم هو صومُ التّطوع فلا تستأذنُ لصوم فرضٍ.

٤-لو صامت المرأةُ بدون إذنه فيصحَ صومها في المذهب لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة.

❁ ❁

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤٥)، والبخاري (٧/ ٣٩) (٥١٩٥)، ومسلم (٣/ ٩١) (١٠٢٦) (٨٤).

(٢) أخرجه حمد (٢/ ٤٧٦)، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)، والترمذي (٧٨٢).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ(١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- استدلّ به المذهب على تحريم صوم يومي عيدَي الفطر والأضحى، وقد انعقد الإجماع على هذا.(٢)

٢- من صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شيء عليه في المذهب.

❁ ❁ ❁ ❁

(١) أخرجه: أحمد (٣/ ٧)، والبخاري (٣/ ٥٥) (١٩٩١)، ومسلم (٣/ ١٥٣) (١١٣٨) (١٤١)، وأبو داود (٢٤١٧)، وابن ماجه (١٧٢١)، والترمذي (٧٧٢).

(٢) المجموع للنووي (٦/ ٤٤٠).

وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للَّهِ - عز وجل -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(٢)

❁ غريب الحديث:

«أيام التّشريق» هي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يشرّقون اللحم أي يقطّعونه ويضعون عليه اللحم ويجفّفونه حتى ينتفعوا بأيام طويلة.

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣) (١١٤١) (١٤٤)، وأبو داود (٢٨١٣)، والنسائي (٧/ ١٧٠).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٥٦) (١٩٩٧) ابن أبي شيبة (١٣١٥٣) والبيهقي (٤/ ٢٩٨).

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-حديث نبيشة استدل به المذهب على حرمة صوم أيام التّشريق وهي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النّحر.

٢-المذهب أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم قبل أيام التشريق أو بعدها.

١-ذكرنا أن القول الجديد على حرمة صوم أيام التّشريق، لكن القول القديم يرخّص الصّوم في أيام التشريق مستدلين برواية عائشة وابن عمر اللذين لهما حكم الرفع، واختارهُ النوّوي[١] والبيهقي وابن الصّلاح لأنه أقوى دليلاً.

٢-ضعّف هذه الرّواية بعض علماء المذهب لكنه غير صحيح، قال النووي رحمه الله: «قول صاحب الشامل في كتاب الحج إنه حديث ضعيف فباطل مردود لأنه رواه من جهة ضعيفة وضعفه بذلك السبب والحديث صحيح ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل من غير

(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٦٦)، تصحيح التنبيه (١/ ٢٢٩).

الطريق الذي ذكره صاحب الشامل وإنما ذكرت كلام صاحب الشامل لئلا يغتر به».(١)

٣- يُستحب في هذه الأيام التوسعة على العيال، والزوجات، والأقارب، إظهارًا للسرور وصلةً للرحم.

٤-يستحبُّ فيه الإكثارُ من التكبير المطلقة والمقيدة، وذكر الله سبحانه وهذا يكون لأهل المشاعر والأمصار.



(١) المجموع للنووي ٦/ ٤٤٥

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢)

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به المذهبُ على كراهة تخصيص ليلة الجُمعة بقيام من بين اللّيالي، وأمّا إحياءها بغير صلاة فلا يكره خصوصاً بالصّلاة على

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٩٤)، ومسلم (٣/ ١٥٤) (١١٤٤) (١٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٨).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٩٥)، والبخاري (٣/ ٥٤) (١٩٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٤) (١١٤٤) (١٤٧)، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٩).

النبي ﷺ(١)

٢-واستدلّ به أيضاً على كراهة تخصيص يوم الجُمعة بصوم من بين الأيام، والأصل في النّهي التحريم لكن حمل المذهبُ على الكراهةِ.

٣-ترتفعُ كراهة صوم يوم الجمعة بأحد أمرين، إذا صام يوماً قبلهُ أو يوماً بعده، أو وافقت عادته ذلك اليوم.

٤- الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب وهو أرجى فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ الجمعة [١٠].

ويستحب فيه أيضا الإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له.

---

(١) حاشية البجيرمي (١/ ٤١٩).

فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه؟ فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وقيل بأجوبةٍ أخرى[١]



(١) المجموع للنووي (٦/ ٤٣٨).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ(١)، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ

❁ تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الخمسة من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث رجاله ثقاتٌ، والعلاء صدوق ربما وهم(٢) واختلف أهل العلم في الحديث فصححه جماعة منهم الترمذي، وابن حبان، والطحاوي، وابن حزم، وابن عبد البر.(٣)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ به المذهبُ على حرمة صوم شعبان اذا انتصفت، وحملوا النّهي على التّحريم.

---

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٢)، وأبو داود (٢٣٣٧)، وابن ماجه (١٦٥١)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٣)، وابن حبان (٣٥٨٩)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩).

(٢) تقريب التهذيب (٥٢٤٧).

(٣)صحيح ابن حبان (٨/ ٣٥٨)، المحلى (٤/ ٤٤٨).

٢- ويُستثنى من كراهة ابتداء الصوم بعد انتصاف شعبان من كانت له عادةٌ متقدِّمةٌ بالصيام؛ كمن اعتاد صوم يومٍ بعينه، أو صوم الاثنين والخميس، أو صوم داود، فيجوز له الاستمرار على عادته، ولا يُكره في حقّه الصوم بعد النصف؛ لأن النهي إنما يتوجّه إلى من ابتدأ الصوم من غير سابقة عادة.



وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ(١)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

## ❁ تخريج الحديث:

الحديث رواه الخمسةُ من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي ﷺ.

الحديث اختلف أهل العلم في سنده على ثور من وجوه:-

---

(١) خرجه: أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٦).

-ابن بسر مرفوعاً، وليس فيه الصماء

-عبد الله بن بسر، عن أبيه

-عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة.

وكلها عن ثور، عن خالد، عن عبد الله.

ولأجل هذا أعلوه بالاضطراب: قال مالكٌ كذب[١] قال النسائي مضطرب[٢] وصحّح الحديث حاكم وقال إنه على شرط البخاري.

حديث أم سلمة أخرجه النسائي وأحمد من طريق ابن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن كريب، عن أم سلمة

وضعّف في إسناده ابن القيم[٣] لأن محمد بن عمر ليس بالمشهور.

---

(١) سنن ابي داود (٢/ ٣٢١).

(٢) التلخيص الحبير (٣/ ١٤٨٦)

(٣) زاد المعاد (٣/ ٧٧-٧٨).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدلّ المذهب به على كراهة تخصيص يوم السبت بالصّوم لأنه يومٌ تعظّمه اليهود(١)، والنّصارى يوم الأحد، وحملوا النّهي على الكراهة.

٢-ترتفع الكراهة جمع السبت مع الأحد لأن المجموع لم يعظّمه أحد، أو أن يوافق عادةً له، كما سبق في صوم الجمعة.

❁ ❁

(١) أسنى المطالب (١/ ١٤٣٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ(١).

❁ تخريج الحديث:

أخرج الحديث أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد عن طريق حوشب بن عقيل الجرمي، عن مهدي بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة.

وضعّف فيه لأن في سند مهدي بن حرب وهو مجهول، قال أبو حاتم: لا أعرفه، وحوشب لم يتابع عليه.(٢)

وقال الترمذي: وقد روي عن ابن عمر، قال حججت مع النبي ﷺ فلم يصمه-يعني يوم عرفة-، مع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم

(١) أخرجه حمد (٢/ ٣٠٤)، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣).

(٢) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٩٨)

يصمه، ومع عثمان فلم يصمه.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم بعرفة يوم عرفة.(١)

### ❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدل به المذهب على أنه لا يسن صوم يوم عرفة بعرفة وأن المستحب الفطر ليتقوّى العبد أعمال ذلك اليوم.

❁ ❁

(١) سنن الترمذي (٢/ ٢٨٢).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»(٢)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١- المذهب أنه لا يكره صوم الدهر إذا لم يخف منه ضرراً، ولم يفوّت به حقاً(٣)

٢- وأجابوا عن حديث الباب عدةَ أجوبة أن المراد:

أ-من صام الدهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق وهذا منهي عنه بالإجماع.

ب- أنه محمول على أن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره لأنه يألفه ويسهل عليه فيكون خبرا لا دعاء ومعناه لا صام صوما

---

(١) أحمد (٢/ ١٩٩)، والبخاري (٣/ ٥٢) (١٩٧٧)، ومسلم (٣/ ١٦٤) (١١٥٩) (١٨٦)، وابن ماجه (١٧٠٦)، والنسائي (٤/ ٢٠٦).

(٢) أخرجه: مسلم (٣/ ١٦٧)، (١١٦٢) (١٩٦).

(٣) تحفة المحتاج (٣/ ٧١٨).

يلحقه فيه مشقة كبيرة ولا أفطر بل هو صائم له ثواب الصائمين جـ- أنه محمول على من تضرر بصوم الدهر أو فوت به حقا.(١)

(١) المجموع للنووي (٦/ ٣٨٩).



# بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

عقد المؤلفُ هذا الباب أحاديث الاعتكاف وقيام رمضان والمناسبة واضحة بين الأبواب السابقة وهذا الباب.

**والاعتكافُ لغة**: الاحتباسُ واللّزوم(١).

**وشرعاً**: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية(٢).

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣)**

**الصنعةُ الفقهية:**

١-استدلّ المذهب بهذا الدليل على استحباب قيام شهر رمضان،

---

(١) الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعي صـ(١١٦).

(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٤٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤١)، والبخاري (١/ ١٥) (٣٧)، ومسلم (٢/ ١٧٧) (٧٥٩) (١٧٣)، وأبو داود (١٣٧١)، والترمذي (٨٠٨)، والنسائي (٣/ ٢٠١).

وعدّوهُ من السنن المؤكدة، لما تضمّنه من الحث على القيام، وبيان ما أعدّ الله عليه من الفضل والثواب، وهو ما يدل على مشروعيته وعلو منزلته في هذا الشهر الكريم.

٢- استدلَّ فيه أنه يستحب للمسلم أن يصلّي صلاة التراويح جماعةً، بل هو الأفضل، لما في ذلك من إظهار الشعيرة، واجتماع المسلمين على الطاعة، وقد واظب عليه الصحابة رضي الله عنهم، واستقرّ عليه عمل الأمة.



وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

❁ غريب الحديث:

قولها «شدّ مئزره» المئزرُ: الإزرا يلبسه الإنسان(٢) وهذه كنايةٌ عن شدة تحرّيه واجتهاده للعبادةِ والإقبال عليها.

وقيل إنها حقيقةٌ، وأن المراد أنه اعتزل نسائه، فلم يحصل في شيء من الجماع، لأنه شمّر للعبادة.

❁ الصنعةُ الفقهية:

استدلّ فيه على عظيم فضل الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكونها أفضل ليالي العام على الإطلاق، وفيها ليلة القدر التي

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٤١)، والبخاري (٣/ ٦١) (٢٠٢٤)، ومسلم (٣/ ١٧٥) (١١٧٤) (٧)، وأبو داود (١٣٧٦)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والنسائي (٣/ ٢١٧).

(٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٤٤).

هي خير من ألف شهر.

ولذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي ﷺ في اغتنام هذه الليالي، إذ كان يجتهد فيها اجتهادًا بالغًا لا يفعله في غيرها، ويحيي ليله بالعبادة والطاعة؛ رجاء نيل ثوابها العظيم، وسعيًا لإدراك ليلة القدر، وحرصًا على أن يكون ختام شهر رمضان ختام خير، إذ إنما تُقاس الأعمال بخواتيمها.



وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدل فيه على استحباب الاعتكاف، وخاصة في العشر الأواخر من رمضانِ أفضل(٢).

وهو من الشرائع القديمة قال الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ البقرة [١٢٥].

وثبتت مشروعيته بالإجماع(٣)

٢-استدل فيه على جواز اعتكاف المرأة بإذن زوجها لأن استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز ابطاله عليه بغير إذنه،(٤) وأن تؤمن الفتنة منها وعليها.

---

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٢)، والبخاري (٣/ ٦٢) (٢٠٢٦)، ومسلم (٣/ ١٧٥) (١١٧٢) (٥)، وأبو داود (٢٤٦٢)، والترمذي (٧٩٠).

(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٤٩).

(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٤٩).

(٤) المجموع للنووي (٦/ ٤٧٦).

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

## الصنعةُ الفقهية:

١-المذهبُ أن المعتكفَ إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، يستحب أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من بعد العشرين؛ حتى لا يفوت شيء من ليلة الحادي والعشرين؛ لاحتمال أن تكون ليلة القدر، ويخرج بعد غروب الشمس من ليلة العيد.(٢)

٢-وجواب الشّافعية من حديث الباب أنه دخل فيه على اختياره ولم يقصد استيفاء العشر بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجر وليس ذلك أول العشر إجماعا.(٣) أو أنّ المراد أنه انقطع في معتكفه وتخلّى بنفسه بعد

---

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٨٤)، والبخاري (٣/ ٦٣) (٢٠٣٣)، ومسلم (٣/ ١٧٥) (١١٧٣) (٦)، وأبو داود (٢٤٦٤)، وابن ماجه (١٧٧١)، والترمذي (٧٩١).

(٢) التّهذيب في الفقه الشافعي للبغوي (٣/ ٢٢٥).

(٣) الحاوي الكبير (٣/ ٤٨٨).

الصّبح، وأما قبل ذلك فكان ماكثاً وباقياً في المسجد(١)



(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٦٨-٦٩).

وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١)

❁ الصنعةُ الفقهية:

١-استدَل المذهب فيه على جواز خروج المعتكف اعتكافه لاحتياج كالبول والغائظ، سواءً كان منذوراً أو غيره.

٢-استدل فيه أنّه إن أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل بلا خلاف سواء كان لحاجة أم لغيرها(٢)

٣-استدل فيه على جواز إدخال المعتكف رأسه لتنظيف رأسه أو ترجيله، أو حلق شعره، أو تقليم أظفاره.(٣)

❁ ❁

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ٨١)، والبخاري (٣/ ٦٣) (٢٠٢٩)، ومسلم ١/ ١٦٧ (٢٩٧) (٧)، وأبو داود (٢٤٦٧)، وابن ماجه (١٧٧٦)، والترمذي (٨٠٥).

(٢) المجموع للنووي (٦/ ٥٠٠).

(٣) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٥٠).

وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ(١)

❁ تخريج الحديث:

أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة، قال: وجعله قول عائشة

ومراد أبو داود بهذا أن الحديث تفرد برفعه الى النبي ﷺ عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، وغير عبد الرحمن لا يرفعونه، وإنما يجعلونه موقوفاً، فمنهم من جعله قول عائشة، ومنهم من جعله قول

(١) خرجه: أبو داود (٢٤٧٣)، والدارقطني (٢/ ٢٠١)، والبيهقي (٤/ ٣٢١).

الزهري، ومنهم جعله من قول عروة بن الزبير، وأكثر الحفاظ على أنه ليس مرفوعاً الى النبي ﷺ.

❁ **الصنعةُ الفقهية:**

١-استدلَّ المذهب فيه على أن المعتكف ليس له أن يخرج من المسجد لعيادة مريضٍ، واتباع جنازة إلا إن كان قد اشترط في اعتكافه المتتابع لشغل خاصٍ أو عام بشرط أن يكون مقصوداً مباحاً.(١)

٢-استدل بقوله «**وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا**»، أنه يمنع المباشرة بشهوة فيما دون الفرج ولا تبطله، فإن أنزل بطل اعتكافه.(٢)

٣-المذهبُ أن الصّوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، لما ورد بحديث عمر رضي الله عنه «أنه نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك(٣)» لكنه يستحب ذلك.

٤-يستحب للمعتكف أن يعتكف في مسجد جامعٍ وهو ما تقام فيه

---

(١) أسنى المطالب (١/ ٤٤٣).

(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٢).

(٣) أخرجه: البخاري (٣/ ٥١) (٢٠٤٣).

الجمعةُ للاستغناء عن الخروج للجماعة والجمعةِ، ويجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع لتقصيره بعد اعتكافه في الجامع(١).



(١) مغني المحتاج (٢/ ١٩٠).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا(١).

❁ تخريج الحديث:

أخرج الحديث الحاكم والدّارقطني والبيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن عبد العزيز بن محمد الدّاروردي، عن أبي سهيل بن مالك، عن طاووس، عن ابن عباس، مرفوعاً.

واختلفوا في رفعه ووقفه على ابن عباس، والأكثر على أنه موقوف على ابن عباس، وليس مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

قال البيهقي: الصّحيح موقوف، وقد روي مرفوعاً، ورفعه ضعيف.(٢)

---

(١) الدارقطني (٢/ ١٩٩)، والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٩).

(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٨٣).

### ۞ الصنعةُ الفقهية:

استدل به الشافعية على أن الصيام ليس بشرط للاعتكاف وأنه يصحُّ بدونه، وإنما هو مستحبٌّ.

وقد سبق ذكرها.

۞ ﴿ ﴾ ۞

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - : «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١)

❁ الصنعةُ الفقهية:

استدل المذهب فيه أن أحرى الليالي لليلة القدر هي ليالي العشرِ الأواخر من رمضان، فيستحب للمتعبد أن يكثر العبادات وينوّعها من تلاوة وصدقة واعتكاف.

❁ ❁

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٦)، والبخاري (٣/ ٥٩) (٢٠١٥)، ومسلم ٣/ ١٧٠ (١١٦٥) (٢٠٥)،

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عن النبي - ﷺ - قال في ليلة القدر: «ليلة سبع وعشرين»(١) رواه أبو داود، والراجح وقفه وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في «فتح الباري»

❁ تخريج الحديث:

أخرج الحديث أبو داود من طريق عُبيد الله بن معاذ بن معاذ، قال: حدّثني أبي عن شعبة، عن قتادة أنه سمع مطرّف بن عبد الله، عن معاوية أن النبي ﷺ .

وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواهُ عنه معاذ بن معاذ كما في هذه الطريقة.

والصّواب وقفه كما رجح ابن حجر هنا، قال الدّار قطني: ولا يصحّ عن شعبة مرفوعاً.(٢)

---

(١) أخرجه: أبو داود (١٣٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣١٢).

(٢) العلل (١٢١٧).

## ❁ الصنعةُ الفقهية:

المذهبُ على أن أرجى الليالي لليلة القدر هي ليلة الحادية والعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله {ﷺ} قال : «رأيت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم ، فتلاحا رجلان فأنسيتها ، ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين» قال أبو سعيد : ورأيت رسول الله ﷺ على وجهه وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين.

قال أبو سعيد : وكان المسجد على عرش فوكف فأخذ الشافعي بهذه الرواية ، لأنها أصح ، وأوضح .

وإنما قال : أو ثلاث وعشرين لجواز الاشتباه على أبي سعيد من الواحد إلى الثلاث ، وذلك مأمون فيما زاد ولم يقطع الشافعي بذلك ، بل جوزها في جميع ليالي العشر وبخاصة في كل وتر ، لما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي -ﷺ- قال : «ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وليلة خمس وعشرين ، وليلة سبع وعشرين ، وليلة تسع

وعشرين» (١) .



(١) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٢١).

**وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الخمسة، غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم(١)**

❁ **تخريج الحديث:**

أخرج الحديث الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والنسائي من طريق كهمس بن الحسن التميمي، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة رضي الله عنه.

وفي إسناده كهمس وروي عن ابن معين تضعيفه، لكن وثّقه أحمد وابن أبي خيثمة، وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد احتج العلماءُ الحديث وصححه التّرمذي والحاكم والنووي في الأذكار.

---

(١) أخرجه: أحمد (٦/ ١٧١)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠).

**❁ الصنعةُ الفقهية:**

استدل به المذهبُ على أنه يستحب للمسلم أن يكثر في الليلة المرجوة من قول «**اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنّي**»



وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه(١)

## الصنعةُ الفقهية:

١-استدل به المذهب على أن من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فيجب عليه أن ينفي بنذره، ولا يجزئه أن يفعل ذلك في غيرها؛ لفضل العبادة فيها على غيرها فتتعين بالتعيين، أما إن نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد غير الثلاثة، فإن له أن يفعل ذلك في غيره؛ لأن الله تعالى لم يعيّن لعبادته موضعا معينا، فلم يتعين بالنذر، ولو تعيّن لاحتاج إلى شدّ رحل، وقد نهاه ﷺ.(٢)

٢-استدلوا به على أنه يجوز شدّ الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة

---

(١) أحمد (٣/ ٨)، والبخاري (٢/ ٧٧) (١١٩٧)، ومسلم ٤/ ١٠٢ (٨٢٧) (٤١٥)، وابن ماجه (١٤١٠)، والترمذي (٣٢٦).

(٢) أسنى المطالب (١/ ٤٣٨).

إذا عيّنها، فإن عيّن الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره لم يجزئه الاعتكافُ ولا الصلاة فيما دونه، والعكس بالعكس، فلو عيّن المفضول منها أجزأه فيما هو أفضل منه، فمن عيّن في نذره مسجد المدينة، أجزأه فيه، وفي المسجد الحرام فقط، وإن عين الأقصى، أجزأه في كلّ من المساجد الثلاثة(١).

٣-في قولِه ﷺ «**لا تشد الرّحال**» فيه إضمارٌ لا يستقيمُ الكلام إلا بدونه، فإما أن يقدّر بشيء عام فيصير الكلامُ لا تشدّ الرحال الى مكان فأفضى إلى سد باب السّفر والتجارة وطلب العلم وهذا غيرُ مستقيم، والأولى أن يقدّر بشيء خاص كالصّلاة أو العبادةِ عموماً(٢).

---

(١) أسنى المطالب (١/ ٤٣٨).

(٢) فتح الباري (٣/ ٦٦).

# فهرس الموضوعات

المقدمة ..... ٥

كتابُ الصّيام ..... ٩

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ ..... ٥٨

بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ ..... ٨١

فهرس الموضوعات ..... ١٠٢




مكتبة القرطاس
Al-qirtas bokes 252 683 878893
AL-QIRTAS BOKES